FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Sociedad y Estado
Clase 4 (semana 5)

El Estado. Teorías sobre su naturaleza. Definición y Tipos de Estado. Importancia y elementos constitutivos. El territorio y doctrinas geopolíticas.

Bibliografía:

-Bobbio, Norberto: “Estado, gobierno y sociedad”.

-Lafferriere, Augusto Diego: “Curso de derecho político”.

Concepto de Estado

- **Definición fundamental:** El Estado puede definirse como una **comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial determinado**.
- Es una **institución de carácter político** que posee instituciones objetivas (normadas) encargadas de **declarar y sostener el derecho**, garantizando el orden a través del **monopolio de la fuerza**.
- **Perspectivas complementarias:**
  - Desde una **óptica sociológica**, es una forma de vida social históricamente determinada.
  - Desde una **perspectiva política**, es una estructura con **elementos esenciales** (población, territorio, gobierno y derecho) y **modales** (soberanía e imperio de la ley).
- **Rasgo distintivo del Estado moderno:** La idea de **soberanía** es el elemento que califica al poder institucionalizado del Estado moderno. Esto significa que tiene la autoridad suprema dentro de sus fronteras y es independiente de otros Estados.
- La **Teoría del Estado** es la disciplina que estudia al Estado en su totalidad, abarcando su origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad.

Crisis del Estado

- Los **Estados nacionales** surgieron a finales del siglo XVIII y alcanzaron su auge en el siglo XX. Sin embargo, hoy enfrentan un **debilitamiento paulatino de su poder de mando**.
- **Factores de debilitamiento:**
  - **Avance tecnológico: (medios de transporte, telecomunicaciones etc.)**.
  - **Intercambio comercial y de servicios:** (Intensificación del comercio).
  - **Derecho Internacional Público (Mercosur, OTAN, Comunidad Europea)**.
  - **Sociedad civil (surgimiento de grupos económicos transnacionales).**
  - **Significado actual de la "crisis":** No se refiere necesariamente a la terminación del Estado, sino a la **creciente complejidad e ingobernabilidad** de las sociedades, o a la dificultad de reconducir el **poder difuso** a una unidad decisional. Para algunos, es la crisis de un tipo específico de Estado (democrático o capitalista), no de su existencia *per se*.

La Naturaleza del Estado I

- El Estado es una **creación cultural del ser humano**, producto de la interacción inter-individual.
- **Teorías orgánicas:**
  - Consideran al Estado como un **organismo cuya formación es independiente de la voluntad individual**.
  - **Aristóteles** afirma que el **Estado es anterior a la familia y al individuo**, y que es una **realidad accidental, un "ser de relación"** que necesita de los individuos para existir.
  - **Santo Tomás** concibe al Estado como una **entidad distinta de los individuos** que los abarca y se superpone a ellos. Platón y Séneca también se alinean en esta tendencia.
- **Teorías mecánicas (contractualistas):**
  - Ven a la sociedad como un agregado de individuos y al Estado como una **creación de la voluntad humana, fundamentada en un contrato o pacto social**. Se destaca la **naturaleza artificial** del Estado. Exponentes: Protágoras, Cicerón, Descartes, **Hobbes** (Estado como creación artificial), **Locke** (pacto social creador del Estado) y **Rousseau** (el contrato social como punto fundante).

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

La naturaleza del Estado II

- **Teorías intermedias:**
  - **Fouillée (organicismo contractual):** La sociedad nace espontáneamente, pero la conciencia humana la convierte en un organismo artificial, formado y controlado por los hombres.
- **El Estado como creación lógico-normativa (Hans Kelsen):**
  - La Escuela de Viena (Kelsen) concibe al Estado como la **"personificación del orden jurídico total"**, equivalente al Derecho, depurado de elementos sociológicos o políticos. Para Kelsen, **todo Estado es un estado de derecho**.
- **Doctrina de la personalidad moral (Dabin):**
  - El Estado es una **persona moral o colectiva**, una realidad social subyacente, distinta de la suma de sus integrantes, justificada por la idea de **bien público**.

- **Otras teorías de la naturaleza del Estado (Estado confundido con sus elementos):**

    - Algunas doctrinas identifican el Estado con el **pueblo** (concepción romana, nacionalsocialismo).
    - Otras con el **gobierno** (absolutismo monárquico de Luis XIV: "el Estado soy yo").
    - Otras con el **territorio** (teoría patrimonial de la Edad Media).
    - Y otras con el **poder** (Jouvenel: el Estado como institucionalidad del poder).
- **El Estado identificado con la Nación:** La personería del Estado surge de la identidad entre nación y Estado, siendo la nación el elemento constitutivo por excelencia del Estado.
- **El Estado como instrumento de opresión:** Posturas como la marxista (Engels, Lenin) y Duguit sostienen que el Estado es un instrumento de dominación de una minoría (la burguesía) sobre la mayoría (el proletariado).

Teorías justificatorias del Estado

Estas teorías abordan el fundamental interrogante de **"por qué existe el Estado"**, su causa eficiente y su legitimidad.

- **Teorías de la fuerza:**
  - Ven al Estado como **dominación, fuerza o coacción** de los gobernantes sobre los gobernados, justificándose únicamente en la fuerza.
  - Los fuertes se imponen sobre los débiles, y esto sería la causa de su legitimidad.
  - Duguit y el marxismo apoyan esta posición, considerando al Estado un instrumento opresivo.
  - **Crítica:** Si el Estado es solo fuerza bruta, carece de fundamentación jurídica o ética, lo que lo hace inestable y vulnerable.

- **Teorías Jurídicas:** Justifican al Estado a través del Derecho.

i) El Estado como resultado de un contrato social (Hobbes, Locke, Rousseau):

- Afirman que los seres humanos crean el Estado de manera **libre y espontánea** mediante un pacto político.
- **Hobbes:** El hombre es antisocial y, por egoísmo, entrega su poder a un gobernante absoluto (Leviatán) para evitar la guerra de todos contra todos. El contrato es una ficción racional.
- **Locke:** El pacto social es un **hecho histórico** por el cual los individuos renuncian a su libertad natural y la depositan en la sociedad, por consentimiento.
- **Rousseau:** El contrato social es una **suposición racional** o construcción lógica para justificar el Estado y la legitimación de su poder; no un hecho histórico. Todos se someten a la "voluntad general". Se lo critica por no garantizar derechos a las minorías.

ii) La Teoría del consentimiento (Francisco de Vitoria y Francisco Suárez - Escuela Teológica Española):

- El Estado nace de un **contrato social**, al que Suárez añade un segundo pacto de "sujeción" para determinar el gobierno civil.
- Dios es el origen mediato y la naturaleza humana el origen inmediato del Estado. El **origen histórico surge del consentimiento de los hombres**.
- El consentimiento puede ser expreso, debido o tácito.

iii) Versiones contemporáneas del contractualismo (John Rawls):

- Rawls, en "Una teoría sobre la justicia", propone una "posición originaria" bajo un "velo de ignorancia“, donde individuos racionales eligen principios de justicia para una sociedad de iguales. Lo concibe como una **hipótesis de razonamiento** para un sistema social justo, no como un hecho histórico.

El problema de la legitimidad: El poder político no puede basarse únicamente en la fuerza; necesita una justificación ética o jurídica para ser aceptado y generar obediencia.

Gaetano Mosca habla de "fórmulas políticas" (autoridad de Dios o del pueblo) que dan una base moral y legal al poder.

Max Weber distingue tres formas de poder legítimo: **tradicional, legal-racional y carismático**, explicando las razones reales por las que se obedece en la historia.

Elementos del Estado

- La doctrina actual distingue entre elementos **sustanciales** (esenciales) y **modales** (cualificantes) del Estado.

- ***Elementos sustanciales*:** Territorio, población, poder o gobierno y derecho.
- ***Elementos modales*:** Soberanía (cualifica el poder) e imperio de la ley (cualifica el derecho).

Continuación de “elementos del Estado”

A) Población:

- Es el **conjunto de personas que habitan el territorio estatal**, la **causa material del Estado**, su elemento humano.
- Se distingue entre "pueblo" (titular de derechos políticos) y "población" (totalidad de habitantes).
- La **persona humana es el núcleo de cualquier agregado social**, lo que se contrapone a las doctrinas totalitarias que ven al hombre como un mero instrumento del Estado.
- La cantidad, composición y calidad demográfica influyen en las políticas estatales.
- **Teoría de Malthus:** Sostenía que la población crece geométricamente, mientras los alimentos lo hacen aritméticamente, previendo escasez y muertes masivas. Proponía la continencia como solución.
- **Críticas al Maltusianismo:** El aumento poblacional no siempre lleva a la pobreza, y los avances culturales, médicos y tecnológicos han refutado sus pensamientos pesimistas.
- **Neomaltusianismo y control de natalidad:** Corriente que propugna la eliminación de neonatos, esterilización y el derecho al aborto, prescindiendo de consideraciones morales.

Continuación de “elementos del Estado”

B) Territorio:

- Es el **espacio material y geográfico exclusivo** del Estado, su soporte físico. Es un **elemento esencial**; un Estado no puede existir sin un territorio determinado y exclusivo.
- Delimita el **área de competencias** y el **ámbito espacial de validez de su autoridad**. Esto se traduce en:
  - **Soberanía interna:** Ejercicio del poder político dentro de las fronteras.
  - **Soberanía externa:** Afirmación como estado independiente.
- **Extensión territorial:** Incluye el **espacio aéreo** (jurisdicción estatal sobre el espacio, sobre tierra y agua) y el **mar territorial** (regulado por el derecho internacional público).

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

- **Ocupación Territorial:** En casos de ocupación por otro Estado, se considera una **"parálisis" transitoria** o "competencia repartida/suspendida" del Estado, que no implica su desaparición. Las Naciones Unidas establecieron un "Régimen internacional de administración fiduciaria" para supervisar estos territorios, muchos de los cuales lograron la independencia.
- **Geopolítica:** Es la disciplina que estudia la **influencia del elemento territorial sobre el Estado y su régimen político**. Considera tamaño, ubicación, clima y densidad poblacional.
  - **Escuela de Múnich:** Doctrina extrema que concebía al Estado como un organismo vivo que debe expandirse, reclamando un **"espacio vital"** (lebensraum) y dividiendo el mundo en "pan-regiones". Fue adoptada por la política exterior nazi.
  - **Consideración actual:** Despojada de extremismos, la geopolítica es una herramienta útil para relacionar las decisiones políticas con la realidad geográfica de cada Estado.

Conclusión

- Como hemos visto, el Estado es una entidad compleja y dinámica, cuyo estudio abarca desde sus definiciones más básicas hasta sus desafíos más contemporáneos.
- Comprender su evolución, las diferentes concepciones sobre su naturaleza y legitimidad, así como sus elementos constitutivos, nos brinda herramientas esenciales para analizar las sociedades en las que vivimos.
- La discusión sobre la "crisis del Estado" nos recuerda que esta institución no es estática, sino que se adapta y transforma constantemente frente a los cambios globales y las demandas sociales.